

مَا لَا يَسَعُ المُسْلِمَةَ جَهلُهُ

التوحيد_ العبادات – أحكام عامة للنساء

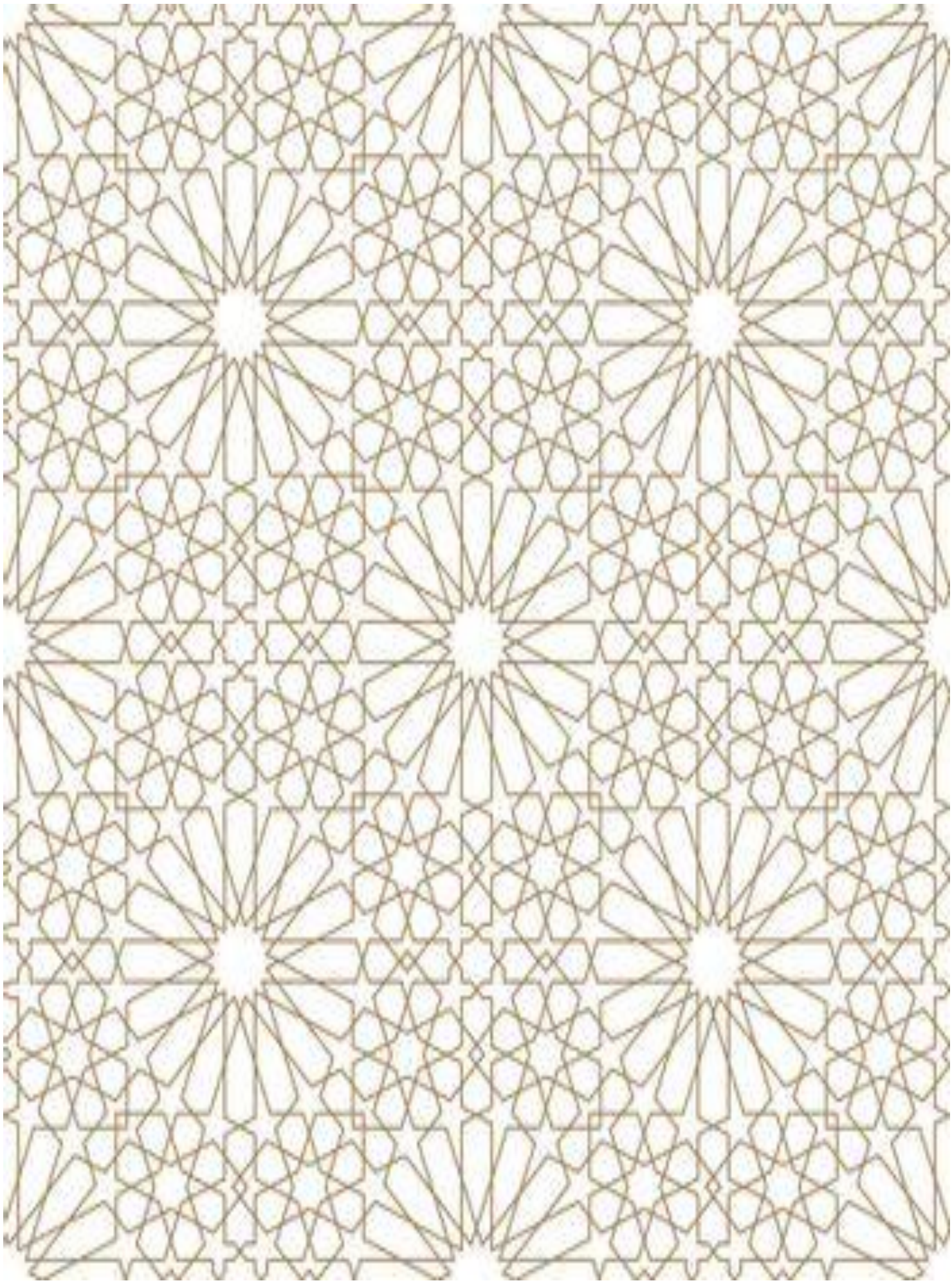
أبو خالد عبد الله علي حسن الشافعي

ما لا يسع المسلمة جهله

جمع وترتيب:

أبي خالدٍ عبدِ ٱللهِ بن علي بن حسن ٱلشافعي

ٱلبريد ٱلإلكتروني: cabdalla1422@gmail.com





﴿مقدمة الكتاب﴾

ٱلحمد لله، وٱلصلاة وٱلسلام على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ٱلدين.

أما بعد:-

فهذه وُريقاتٌ في أحكام ٱلنساء، أوردتُ فيها بعض أحكام ٱلنساء من طهارة ، ونكاح وغير ذلك، مستفيدا مما كتبه ٱلعلماء في هذا ٱلباب.

وسميتها: « ما لا يسع ٱلمسلمة جهلُه»

راجِيًا ٱلمولى – سبحانه تعالىٰ- أن يغفر لي بها خطيئتي، وأن يجعلها خالصةً لوجهه ٱلكريم، وأن ينفع بها نساء ٱلمؤمنات، وأن يزيدنا علما، فإنه على كل شيء قدير.

وما كان صوابا فمن ٱلله وما كان خطئا فمن نفسي وٱلشيطان، وٱلله ورسوله منه بريئان، وأسأل ٱلله أن يغفر لي ذلك.

وما توفيقي إلا بٱلله، عليه توكلت وهو رب ٱلعرش ٱلعظيم.

وكتبه/ طويلب علم شرعيٍّ.

ٱلتوحيد ٱلميسر

التوحيد الميسر

أول واجب على ٱلعبيد

أول واجب على العبد والأمَةِ معرفةُ الله - سبحانه وتعالى- بـٱلتوحيد.

قال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٨]

وقال أيضا: ﴿ ولَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]

وٱلتوحيد هو إفراد الله- سبحانه وتعالى- بحقوقه.

ولله عز وجل ثلاثة حقوق:

ٱلأول: إفراده سبحانه وتعالى بـٱلعبادة.

قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]

ٱلثاني: إفراده سبحانه وتعالى بجميع أفعاله كالخلق والرزق والتدبير.

قال تعالى: ﴿ قُلْ لِمَنْ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ● سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ● قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَٰوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلعَرْشِ ٱلعَظِيمِ● سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [ٱلمؤمنون: ٨٤-٨٧]

ٱلثالث: إفراده عز وجل بجميع أسماءه وصفاته.

والمراد به: إثبات ما وصف اللهُ عز وجل به نفسَه في كتابه أو وصفه به نبيُّه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا تعطيل.

وٱلعبادة: اسم جامع لكل ما يحبُّه اللهُ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.

وأنواع العبادة كثيرة، منها: الدُّعاءُ، والذَّبحُ، والنَّذرُ، والصلاةُ والزَّكاةُ، والحكمُ بما أنزل الله عز وجلَّ.

- **دليل الدعاء:** قوله صلى الله عليه وسلم: « الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »

رواه أبو داود (١,٤٨٩) والترمذي (٢,٩٦٩) وابن ماجة (٣,٨٢٨) وأحمدُ (١٨,٣٥٢).

- **ودليل الذبح :** قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ● لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

- **ودليل النذر:** قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧] .

-**ودليلُ الصلاة والزكاة:** قوله تعالىٰ:
﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ٱلبقـرة: ٤٢]

- **ودليلُ الحكم:** قوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ .
[المائدة: ٤٩]

واعلم أنَّ كلَّ ما ثبت في ٱلشرع أنه عبادة فصرفه لله وحده توحيد وإخلاص، وصرفه لغير ٱلله شركٌ وكفرٌ.

فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو حكم بغير كتاب الله فقد كفر وخرج من الملّة الإسلاميَّةِ.

أمثلة على بعض صفات ٱلله وأسماءه عزَّ وجل.

ومما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز استِواؤُه على عرشه،

قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى العَرْشِ ٱسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

ومن صفاته- عزَّ وجلَّ – أيضا أنه سميعٌ بصيرٌ ،

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

ومما يجب الإيمان به وإثباته لله عز وجلَّ صفَةُ النّزُول كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم.

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا – تبارك وتعالى- كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ » رواه ٱلبخاري (١,١٤٥) ومسلم (٧٥٨).

ومما يجب إثباته للهِ- عز وجلّ- أيضا: تَكْلِيمُهُ عَبْدَهُ ورسوله موسى بنَ عمران.

قال تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ﴾ [النساء: ١٦٤].

والقرآن كلام الله غير مخلوق ، قال تعالى: ﴿ وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥ ﴾ [التوبة: ٦].

كلمة ٱلتوحيد

كلمة التوحيد هي: لا إله إلا الله، ولها معنًى وأركانٌ وشروطٌ.

فمعناها: لا معبودَ حَقٌّ إلا الله، **وأركانها اثنان:** النفي والإثبات.

وشروطها ثمانية، وهي:

الأول: العلمُ بمعناها المراد منها نفيا وإثبات.

قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٦] .

الثاني: أن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ ﴾[الحجرات: ١٥].

الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمةُ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥].

الرابع: الإنقياد لما دلت عليه،قال الله:﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ ﴾ [الزمر: ٥٤]

الخامس: الصدق فيها المنافي للكذب.

قال تعالى: ﴿ الٓمٓ ● أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُواْ أَنْ يَقُولُواْ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ● وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

السادس: ٱلإخلاص المنافي للشرك، قال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ﴾ [الزمر]

السابع: المحبة لها ولأهلها العاملين بها، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمنواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

الثامن: الكفر بالطاغوت، قال تعالى:

﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ ويُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

والطاغوت هو: كل ما تجاوز به العبدُ حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع.

وطاغوتُ كلِّ قومٍ: من يتحاكمون إليه غيرِ الله ورسولِهِ، أو يعبدونه من دون الله، أو يتّبِعونه على غيرِ بصيرةٍ من ٱلله، أو يطيعونه فيما لا يعلمُون أنه طاعة لله ورسولِه.

وصفةُ الكفر بالطاغوت خمسة:

الأول: إعتقادُ بُطْلَانِ عبادةِ غيرِ الله.

الثاني: تركُ عبادة غير الله.

الثالث: بُغْضُ عِبادة غيرِ الله.

الرابع: تَكْفِيرُ أَهْلِهَا.

الخامس: مُعَاداتُهم في الله.

واعلم أن عبادةَ الله لا تَحْصُلُ إلا بالكفرِ بالطاغوتِ والإيمانِ بالله،

كما قال تعالى:﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾

وأنَّ الشركَ مُحبِطٌ للعملِ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وهو أعْظَمُ ما نهى اللهُ عنهُ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

[لقمان:١٣].

وينقسم الشرك إلى قسمين:

الأول: الشركُ الأصغر .

الثاني: الشركُ الأكبرُ.

فأما الشركُ الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال ٱلتي يُتَوسَّلُ بها إلى الشِّرْكِ، كالرِّيَاءِ، وٱلفَخْرِ بِالأَنسَابِ. وغير ذلك مما لا يبلغ حدَّ الشرك الأكبر.

وأما الشرك الأكبر: فهو صَرفُ نوعٍ من أنواعِ ٱلعبادةِ لِغيرِ ٱلله كالذبح والنذْرِ وٱلدعَاءِ. وغير ذلك.

ومن أنواع الشرك الأكبر :

- **شركُ التشْريعِ:** وهو تحليل ما حرّمه الله وتحريمُ ما حلّله اللهُ عزّ وجلَّ.

ومن ذلك وضع الدساتير المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى:٢١].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦].

- **شِركُ الطّاعةِ:** وهو الطاعةُ في تحليل الحرام وتحريم الحلال.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

أي: وإن أطعتم – أيها المسلمون- المُشْرِكِينَ فِي تَحْلِيلِ المَيتَةِ – وقد حرَّمها الله عزَّ وجلَّ- إنكم لَمُشْرِكُونَ.

ومثل الشركِ الكفْرُ، وهو: عدَمُ ٱلإيمان بٱلله عزَّ وجلّ.

وهاكَ بعضَ أقوالِ وأفعَالِ الكفرِ:

أقوال الكفر:

- قول: أنا لا أخاف الله.

- قول: أنا لا أحبُّ اللهَ.

- قول: ٱلـزِّنَا حـلالٌ، أو: ٱلـخَمْـرُ حلالٌ. وغيرُ ذلك مما أجمعت ٱلأمةُ على تحريمه.

- قول: أنـا نـصرانيٌّ، أو: أنـا يهوديٌّ. عامدا مختـارًا.

- دعـوةُ غيرِ ٱللّٰه فيما لا يقدرُ عليهِ إلا ٱللّٰهُ، كشِفَاء ٱلمريضِ، ورَدِّ ٱلـغـائبِ.

أفعالُ الكفرِ:

- السجودُ لغيرِ الله تعالى.

- مُشاركَةُ المشركِينَ في أعيادهم وعباداتهم عالما مُختارا.

- الطواف بقُبُورِ الصَّالحين تعظيمًا لهم وتقربا إليهم.

- مُظَاهرةُ المشركين على المسلمين.

– السِحْرُ تَعَلُّمُهُ وتَعْلِيمُهُ والعَمَلُ بِهِ.

قال الله تعالى:

﴿ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

فيجب أن يَحْذَرَ الْمُسْلِمُ كلَّ ٱلـحَـذَر من ٱلشـرك وٱلكفـر. نعوذ بٱللّٰه منهما.

شـروط قَبول ٱلعمل

ثم اعلم-هدانا ٱللهُ- أن ٱلعبادة لا تُقْبَلُ إلّا إذا توافَرت فيها ٱلشروط الآتية:

الاول: الإيمان بالله وتوحيده .

الثاني: الإخلاصُ: وهو العمل لله من غير رياء ولا سُمْعَةٍ.

الثالث: المُوافقةُ لما جاء به الرسولُ صلى الله عليه وسلم.

قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » رواه مسلم برقم (١,٧١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقال صلى الله عليه وسلم: « وإِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » رواه أبو داود (٤٦٠٧).

وٱلبدعة: هي إحداثُ شيءٍ في ٱلدين ليس له أصلٌ من كتاب ٱلله عز وجل أو سُنّةِ رَسُولِهِ صلى ٱلله عليه وسلم.

وكلُّها ضلالةٌ.

ومنها: ٱلإحتفالُ بالمولد النبويّ الشريف صلى الله عليه وسلم؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولا أمر أصحابُهُ والتابعون، ولا أمر أحدٌ من الأئمةِ الأربعة: أبو حنيفة النعمان بن الثابت، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل. رضي الله عنهم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فتنبه!

مراتب دين الإسلام

للإسلام مراتبٌ ثلاثة وهي: الإسلام والإيمان والإحسانُ.

المرتبة الأولى:

الإسلام: وهو الاستسلام للهِ بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءةُ من الشركِ وأهله.

وأركانه خمسة وهي:

الأول: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبدُه رسوله.

الثاني: إقامُ الصلاةِ.

الثالث: إيتاءُ الزَّكَاةِ.

الرابع: حَجُّ البيتِ.

الخامس: صومُ رمَضَانَ.

ودليله: حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عبْدهُ ورَسُولُهُ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ » متفق عليه.

ٱلمرتبة ٱلثانية:

الإيمانُ: وهو إعْتِقَادٌ بالجِنَانِ، وقَوْلٌ باللسَانِ، وعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ، يَزِيدُ بِطَاعَةِ الرَّحْمَنِ، ويَنقُصُ بطَاعَةِ الشَّيْطَانِ.

وأركانه ستة، وهي:

الاول: أن تؤمنَ باللهِ .

الثاني: وملائكتهِ.

الثالث: وكتبه.

الرابع: ورُسُلِهِ.

الخامس: واليومِ الآخر.

السادس: وتؤمن بالقدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ.

ودليله : حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان ؟: قَالَ : « أن تُؤْمِنَ باللهِ ،وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » مسلم

وللإيمانِ بالقدَرِ أربعَةُ مَراتبَ:

الأولى: الإيمانُ بأن الله علم كلَّ شيءٍ أزَلًا وأبدًا.

الثانية: الإيمانُ بأن اللهَ كتب كلَّ شَيء في اللوحِ المحْفُوظِ.

الثالثة: الإيمانُ بأنَّ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ لَا تَكُون إلا بمشيئةِ اللهِ.

الرابعة: الإيمانُ بأَن الله خالقُ كُلِّ شَيْءٍ.

فـوائـد:

الفائدة الأولى: الأعمال داخلة في مُسمَّى الإيمانِ، ودليله : قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ أي: صلاتكم وأنتم متَّجِهُون إلى بيتِ المقدَسِ.

وحكى الشافعي على ذلك إجماعَ الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.

ذكره ٱلحافظ ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم" (ص ٣٦).

الفائدة الثانية: حكم صاحب الكبيرة:

صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول: إنه كافر مخَلَّد في النار.

وأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه، ولا يُخلَّدُ في النار.

ودليله: قوله تعالى:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

الفائدة الثالثة: حكمُ تارك الصلاة:

تارك الصلاة كافر. دليله: ما رواه الترمذي(٢٦٢١):

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » والله أعلم.

أحكامُ النساءِ/ العباداتِ

﴿ فصل: ذكرُ ٱلبلوغ وبيانُ حدِّهِ ﴾

يُعرف البلوغُ بما يلي:

الأول: الإحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين.

الثاني: تمامُ خمسَ عَشْرةَ سنةً في الذكر والأنثى.

الثالث: نباتُ شَعْرِ العانَةِ حولَ القبُلِ. في الذكر والأنثى.

الرابع: الحيض في الأنثى لتِسع سنين.

﴿ فصل: وجوب طلب ٱلعلم على ٱلمرأة ﴾

المرأة شخصٌ مكلَّف كالرجلِ، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها من طهارة وصلاة وغير ذلك، لتكون على بصيرة من عبادتها.

فينبغي أن تتعلم الفرائض من محارمها، أو من زوجها، أو من النساءِ إذا أمكن.

وإلَّا تعلَّمتْ من ٱلأشْيَاخِ من غَيْرِ خَلْوةٍ بِهَا.

﴿ فصل: في ٱلختان ﴾

وٱلختانُ واجب في حقِّ الرجل والمرأة، وإنكاره كفر وردّةٌ عن دين ٱلإسلام.

ٱلأحكام ٱلتي يجب على ٱلمرأة تعلّمها.

يجب على المرأة المسلمة تعلُّم أمورِ دينِهَا، وخاصّةً أحكامَ الطهارة ، والصلاة وغير ذلك مما يهِمُّها.

﴿ باب: ٱلطهارة ﴾

ٱلطهارة لغة: النظافة.

وٱصطلاحا: رفع ٱلحدث وإزالة النجاسة.

والماء الذي يُتَطَهَّرُ بِهِ هو الماءُ المطْلَقُ.

وينقسم الماء إلى : قليلٍ وكثيرٍ.

فالقليل : ما دون القلَّتينِ، والكثير : قلَّتان فأكثَر.

والقلتان: ما يُساوي مائتينِ ليترا تقريبا.

فإذا وقعت النجاسةُ في الماء القليل تنجَّس الماءُ وإن لم يتغيّر.

وإذا وقعت النجاسة في الماء الكثير لم ينجس حتى يتغير طعمُه، أو لونُه، أو ريحه.

﴿ فصل: ٱلدماءُ ٱلخارجة من فرج ٱلمرأة ﴾

اعلم- رحمك الله- أن ٱلدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثةُ دِماءٍ:

الأول: دمُ الحيضِ، وهو: دمُ جبلَّةٍ يخرج من أقصى رحِم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة.

الثاني: دمُ النفاس، وهو: الدم الخارج عقب الولادةِ.

الثالث: دم الإستِحاضةِ، وهو: الدمُ الخارج في غير وقت الحيض أو النفاس.

﴿ فصل: ٱلحيض ﴾

أقلّ سن يمكن أن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمريةٍ.

وأقلُّ مدة الحيض: يوم وليلة. وغالبه: ستٌّ أو سبعٌ. وأكثره: خمسة عشر يوما.

ويمكن تميزُ دم الحيض عن غيره بواسِطة صفاته الخاصَّة به:

وهاك بعضَ صفاته:

الأولى: أن يكون الدم غليظا .

الثانية: أن يكون حارًّا.

الثالثة: أن يكون مصحوبا بحُرقَةٍ.

الرابعة: أن يخرج بقوّةٍ.

الخامسة: أن يكون أحمَرَ شَديدَ الحُمرةِ، وقد يكون أسودًا.

وأقلّ الطهر بين ٱلحيضتين: خمسة عشر يوما.

وغالبه: أربعة وعشرون يوما، أو ثلاثة وعشرون يوما.

وأكثره: لا حدّ لأكثره إجماعا؛ لأنه قد لا تحيض المرأةُ في عمرها إلا مرة، وقد لا تحيض أصلًا.

﴿ فصل: دم ٱلنفاس ﴾

أقلُّ مدة النفاس: مجةٌ.

وغالبه: أربعون يوما.

وأكثره: ستون يوما.

ويحرم على الحائض والنُّفساء :

ٱلصلاةُ، والطواف، ومسُّ المصحف وحمله، واللبثُ في المسجد، وقراءةُ القرآن بقصد القراءة، والصومُ، وعُبُور المسجِد إن خِيفَ ثلويثُه، والإستمتاعُ فيما بين السرّة والركبةِ، والجِماعُ، والطلاقُ عليها، والطهارةُ بنِيَّةِ التعبُّدِ.

ولا يجوز لهما قضاء الصلاة التي فاتت بالحيض وٱلنفاس، أما الصوم فإنه يجب قضاؤُه.

﴿ مسائل مُهمّة ﴾

المسألة الأولى: لو دخل وقت الصلاةِ وهي طاهرةٌ ثم طرأ عليها الحيضُ، بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها بعد ٱلطهر.

المسألة الثانية: وإذا انقطع الحيضُ أو النفاسُ في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع (اللهُ أكبرُ) وجب عليها أن تقضي تلك الصلاة والتي قبلها.

المسألة الثالثة: أما إذا كانت الصلاة غيرَ العصر والعشاء فلا يجب إلا قضاء تلك الصلاة.

﴿ فصل: دمُ الإستِحاضة ﴾

حكمها: المستحاضة حكمها كحكم المرأة الطاهرة، عبادةً ومُعاشرةً مع زوجها ، غير أنها تتوضَّأ عند كلّ صلاةٍ، ويستحب لها الغُسلُ عند كل صلاة.

والمرأة التي تعتريها الإستِحاضةُ لها ثلاث حالاتٍ:

الأولى: أن تكون مدةُ الحيضِ معروفةً لها قبل الإستِحاضةِ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدةَ المعروفة هي مدَّةُ الحيض والباقيَ استِحاضةً.

الثانية: أن يستمرَّ بها الدمُ وليس لها عادة حيضٍ معروفة، إلا أنها تستطيع تمييز دم الحيض من غيره، وفي هذه الحالة تعملُ بالتمييزِ.

الثالثة: أن يستمرّ بها الدم وليس لها عادة حيض معروفة ، إلا أنها لا تستطيع تمييزَ دم الحيض من غيره، وفي هذه الحالة تكون مدة حيضها ستةَ أيامٍ أو سبعةً، على غالب عادة النساء، ويكون ما بعد ذلك استحاضة.

﴿ فصل: موجبات الغُسل ﴾

ويُوجبُ الغسلَ ستةُ أشياء:

الاول: خروجُ المنيّ.

الثاني: إيلاجُ الحشفة في الفرجِ.

الثالث: انقطاعُ دمِ الحيضِ.

الرابع: انقطاعُ دم النفاس.

الخامس: الموت.

السادس: الولادةُ.

ومنيُّ الرجل: ماء أبيض، ثخينٌ، دافقٌ، يخرج من ٱلفرج بشهوةٍ، ويُعَقِبُ خروجُهُ فتورًا، ورائحتُه: يقرُب من رائحة ٱلعجين.

ومنيُّ المرأة: ماء رقيقٌ أصفرُ، وقد زعم الأطبَّاء أنه لا يخرج منها.

ويحرم على الجُنُبِ – وهو من نزل منه منيٌّ أو حصل منه جماعٌ- ستَّةُ أشياءَ:

الأول: الصلاةُ.

الثاني: الطوافُ.

الثالث: مسُّ المصحفِ.

الرابع: حملُ المصحف.

الخامس: قراءة القرآن بقصد القراءة.

السادس: اللبث في المسجد.

وفروض الغسل اثنان، وهما: النّية وتعميمُ جميعِ البدنِ بالماء.

وشروط الغسل عشرة، وهي:

الاول: الإسلام.

الثاني: التمييزُ.

الثالث: النقاءُ عن الحيض والنفاس.

الرابع: وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة.

الخامس: أن لا يكون على العُضوِ ما يغيّر الماء.

السادس: العلمُ بفرضيته.

السابع: أن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة.

الثامن: الماء الطهور.

التاسع: دخول الوقت.

العاشر: الموالاةُ. والشرطان الأخيران لدائم الحدث.

صفة غسل المرأة من الحيض والنفاس والجنابة:

القدر المجزي من الغسل أن تنوي وتعمِّم بدنها بالماء.

فإذا أرادت الكمال نوتْ وسمّتْ، وغسلتْ يديها ثلاثا، وغسلتْ ما بها من أذًى.

ثم توضأتْ وحَثتْ على رأسها ثلاث حثيات تُروِي أصول الشعر، ثم تفيض الماء على سائر بدنها، وتَدْلُكُ بدنها بيدها وتبدأُ بشِقِّها الأيمنِ، وتنتقل من موضع غسْلها فتغسلُ قدميها.

ويستحبُّ للمرأة أن تُتْبِع في غسلها مجاري الدم بالماء، ثم بقطعةٍ من قُطن فيها مسكٌ، فإن لم تجد فبالطين، فإن لم تجد فالماء كافٍ.

﴿مسائل مفيدة﴾

المسألة الأولى: للغسل ثلاث كيفيات:

الأولى: أن يتوضأ المغتسل وضوءً تامًّا، ثم يغسلَ سائر جسده.

الثانية: أن يتوضّأ وضوءَه للصلاة فلما بقي له غسلُ الرجلين، غسل سائر جسده، ثم ينتقل من مكانه فيغسل رجليه.

الثالثة: أن يعمّم بدنه بالماء من غير أن يتوضّأ.

المسألة الثانية: لا يستحبُّ أن يتوضّأ بعد الغسل لعدم وُروده.

المسألة الثالثة: يجوز للمرأة أن تغتسل مع زوجها.

﴿ فصل: ٱلوضوء ﴾

تعريفه: هو غسْل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة.

فروضه: فروض ٱلوضوء ستة، وهي:

الأول: النيَّة.

الثاني: غسل الوجه.

الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين.

الرابع: مسح بعض الرأس.

الخامس: غسل الرجلين إلى الكعبين.

السادس: الترتيب هكذا.

شروطه: شروط الوضوء كشروط الغسل السابقة آنفا.

سننه: سنن الوضوء كثيرة منها:

السواك، والتسمية ، وغسل الكفين، والمضمضة، والإستنشاق، ومسح الرأس جميعه، ومسح الأذنين، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، والطهارة ثلاثا ثلاثا ، والدعاء بعد الوضوء، بأن يقول:

(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).

نـواقـضـه: نواقض ٱلوضوء أربعة، وهي:

الأول: الخارج من أحد السبيلين: من قبل أو دبر.

الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره، إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض.

الثالث: ٱلتقاء بشرتي رجل وٱمراة كبيرين أجنبيين.

الرابع: مسُّ قُبُل الآدميِّ أو حلقة دبره، ببطن الراحة أو بطون الأصابع.

ومن انتقض وضوؤُه حرُم عليه أربعةُ أشياء:

الأول: الصلاةُ.

الثاني: الطـوافُ.

الثالث: مسُّ المصحف.

الرابع: حمل المصحف.

ثم بعد ذلك يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم أوقاتَ الصلاة، وشروطها، وفروضها، وكيفيتها...

﴿ بـابٌ: ٱلـصلاةُ ﴾

تجب الصلاة على كل مسلم بالـغ عـاقل.

والصلوات المفروضة خمسة، وهي:

الـصبح، والـظهـر، والعصرُ، والمغرب، والعـشاءُ.

شروطها: شروط الصلاة ثمانية:

الأول: طهارة الحدثين: الأصغرِ والأكبرِ.

فالأصغـر: ما أوجب ٱلـوضوء.

والأكبر: ما أوجب ٱلغسل.

ٱلثاني: ٱلطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان.

الثالث: سترُ العورة.

الرابع: استقبال القبلة.

الخامس: دخول الوقت.

السادس: العلم بفرضيتها.

السابع: أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة.

الثامن: اجتنابُ المبطلات.

﴿ فصل: أركان ٱلصلاة ﴾

أركان ٱلصلاة سبعةَ عشرَ، وهي:

الأول: النية. الثاني: تكبيرة الإحرام. الثالث: القيام على القادر في الفرض.

الرابع: قراءة الفاتحة. الخامس: الركوعُ. السادس: الطمأنينة فيه.

السابع: الإعتدالُ. الثامن: الطمأنينة فيه. التاسع: السجود مرّتين.

العاشر: الطمانينة فيه. الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين.

الثاني عشر: الطمأنينة فيه. الثالث عشر: التشهُّد الأخير.

الرابع عشر: القعود فيه. الخامس عشر: الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه.

السادس عشر: السلام . السابع عشر: الترتيب.

﴿ فصل: مواضع رفع ٱليدين ﴾

ويُسنُّ رفع اليدين في أربعة مواضع:

الأول: عند تكبيرة الإحرام.

الثاني: عند الركوع.

الثالث: عند الرفع من الركوع.

الرابع: عند القيام من التشهّد الأول.

﴿ فصل: أوقاتُ ٱلصلاة ﴾

وأول وقت ٱلظهر: زوالُ الشمس، وآخره: إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلهُ غير ظِلِّ الإستواء.

وأول وقت العصر: إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا.

وآخره: غروب الشمس.

وأول وقت المغرب: غروب الشمس. وآخره: غروب الشفق الأحمر.

وأول وقت العشاء: غروب الشفق الأحمر. وآخره: طلوع الفجر الصادق، وهو المنتشرُ ضوؤُه عرضًا.

وأول وقت الصبح: طلوع الفجر الصادق. **وآخره:** طلوع الشمس.

وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها من الكبائر.

ويستحب تأخير العشاء إلى العتمة: وهي الثلث الأول من الليل.

وأعضاء السجود سبعة، وهي:

الجبهة مع الأنف، وبطون الكفَّين، وٱلركبتان، وبطون أصابع القدمين.

وتحرُم ٱلصلاة عند الأوقاتِ الآتية: بعد صلاة ٱلصبح حتى تطلع الشمس، وعند الإستواء إلا في يوم الجمعة، وبعد صلاة ٱلعصر حتى تغرب ٱلشمس مع خلاف فيه، وعند طلوع ٱلشَّمس حتى ترتفع قدر رُمح، وعند ٱلغروب.

﴿ فصل: ٱلـتزامُ ٱلزِّيّ الإسلاميّ للمرأة ٱلمسلمة ﴾

يجب على ٱلمرأة ٱلمسلمة أن تلتزمُ ٱلحجابَ ٱلشرعيَّ في ٱلصلاة، وعند حضرة ٱلرجال ٱلاجانب-ولو من بني ٱلأعمام وٱلخالات، وٱلعمَّات- ولا تتبرّجَ تبرُّج ٱلجاهليَّة ٱلأولى.

﴿ شروط ٱلحجاب ٱلشرعيّ ﴾

شروط ٱلحجاب ٱلشرعيّ سبعة، وهي:

الأول: أن يكون مُستوعبا لجميع بدن ٱلمرأة: ٱلجلباب ثوب واسع ، تُغطِّي به ٱلمرأةُ نفسها؛ إلا ما استُثْنِيَ وهو(ٱلوجه وٱلكفُّ) عند ٱلأمن من ٱلفتنة.

ويجب على ٱلنساءِ إرخاءُ ذيولِهنَّ ذراعًا من نصف ٱلساق.

مسألة: فلو لم تستر قدميها في ٱلصلاة وجب عليها قضاء تلك ٱلصلاة؛ لأن ستر ٱلعورة شرط من شروط ٱلصلاة.

ٱلثاني: أن لا يكون زِينةً في نفسه.

ٱلثالث: أن لا يكون رقيقا لا يستر لون جسمها.

ٱلرابع: أن يكون واسعا غير ضيّقٍ يصف جسمها.

ٱلخامس: أن لا يكون مُعطّرًا ومبخَّرًا.

ٱلسادس: أن لا يُشبِهَ لِبَاس ٱلرجال: فقد رأينا في زمننا هذا عجائبَ، منها: أن بعض ٱلنساء لَبِسْنَ ٱلقميص وٱلعمامة! - هداهُنَّ ٱللهُ- وٱللهُ ٱلمستعان.

ٱلسابع: أن لا يُشْبِهَ لباسَ ٱلكافرات: فيجب على ٱلعروسة وغيرها أن تلتزم ٱلحجاب ٱلشرعي، وأن تتحرَّى أن لا يشبه لباسُها لباس الكافرات والفاجرات.

﴿ فوائدُ ٱلحجاب ٱلإسلاميّ ﴾

وللحجاب ٱلشرعي فوائد كثيرات:

ٱلأولى: صونُ كرامة ٱلمرأة ٱلمسلمة وعفافِها من ٱلنظرات ٱلجارحة.

ٱلثانية: تَمييزُ ٱلمرأة ٱلمسلمة ٱلعفيفةِ عن ٱلفاجراتِ ٱلفاسقاتِ: فكل من لم تتحجّب ٱلحجاب ٱلشرعي فهي فاجرة فاسقةٌ.

ٱلثالثة: ٱلحجاب دليل على قيمة ٱلمرأة ٱلمسلمة في ٱلمجتمع؛ لأن ٱلشيء ٱلغالي من ٱلذهب وغيره يُستَرُ ويُحْفَظُ، ويحجب عن أعين ٱلناس في ٱلصناديق ٱلمغلَّقَةِ، فٱلمرأة أغلى من ذلك كله في الإسلام لأنها أمُّ ٱلبيتِ، وجدَّة ٱلأسرة، وٱلزوجةُ ٱلكريمةُ، فٱلنيل منها نيلٌ من ٱلأسرة، بل من ٱلمجتمع كله.

ٱلرابعة: ٱلحجاب هو علامة ٱلحياء.

تنبيه: قد يقول بعض ٱلناس : ٱلحجاب عادةٌ عربيَّةٌ فقط، وليس بشرعيٍّ ولا بواجب. **أقول:** هذه مقالة كفريَّةٌ فليحْذَر ٱمرؤٌ لنفسه.

﴿ فصل: ٱلـصيامُ ﴾

ٱلصوم هو: إمساكٌ عن ٱلمفطِّرات،من طلوع ٱلفجر إلى غروب ٱلشمس مع ٱلنيّة.

ويثبتُ دخول رمضان برؤية ٱلهلال ليلة ٱلثلاثين من شعبان، أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا إن غُـمَّ ٱلهلالُ بغيم أو غيره.

وهكذا يثبت ٱلفطرُ من رمضان برؤية هلال شوال ليلة ٱلثلاثين من رمضان ، أو بإكمال رمضان ثلاثين يوما إن غُـمَّ ٱلهلال.

ولا يجوز ٱلإعتمادُ على قول أهل ٱلحساب في دخول ٱلشهر ولا في خروجه.

ولا يلزمُ ٱلصومُ أو ٱلفطرُ على ٱلبعيد عن مكان ٱلرؤية إذا ٱختلفت ٱلمطالع.

مسألة: إذا صام ٱلإنسان في بلد وصام بقيّة ٱلشهر في مكان آخر، وتأخّر عندهم ٱلفطرُ ، فإنَّه لا يَفطُر إلا بإفطارهم ولو زاد صومُه على ثلاثين يوما، ولكن إن صام ثمانية وعشرين يوما لإفطار بلده قبل ٱلثلاثين، فعليه أن يَفطُر معهم، ثم يقضيَ ذلك ٱليوم.

وشروط صحة ٱلصوم أربعة:

ٱلأول: ٱلإسلام.

ٱلثاني: ٱلعقل.

ٱلثالث: ٱلنقاءُ من ٱلحيض وٱلنفاسِ.

ٱلرابع: ٱلعلم بكون ٱلوقت قابلًا للصوم.

وشروط وجوبه ستةٌ:

ٱلأول: ٱلإسلام.

ٱلثاني: ٱلبلوغُ.

ٱلثالث: ٱلعقلُ.

ٱلرابع: ٱلقدرة على ٱلصوم.

ٱلخامس: ٱلصحَّةُ.

ٱلسادس: ٱلإقامَةُ.

وفروضه ٱثنان:

ٱلأول: ٱلنيَّةُ.

ٱلثاني: ٱلإمساكُ عن جميع ٱلمفطِّرات من ٱلفجر إلى ٱلغروب.

ويشترط للنيّة إن كانت لصوم رمضان ٱلأمورُ ٱلآتية:

ٱلأول: ٱلتبييتُ: وهو أن يَنوِى ٱلصَّومَ قبل طلوع ٱلفجر.

ٱلثاني: ٱلتعيين: وذلك بأن يعزم على صيام غد من رمضان.

ٱلثالث: ٱلتَّكرارُ: بأن ينوي كلَّ ليلة قبل ٱلفجر عن صيام ٱليوم ٱلتَّالي.

﴿ فصل: مُفَطِّرات ٱلصوم ﴾

مفطِّراتُ ٱلصومِ كلٌّ من ٱلأمور ٱلآتية:

ٱلأول: ٱلأكل وٱلشرب عمدًا.

ٱلثاني: ٱلحيضُ وٱلنفاسُ.

ٱلثالث: ٱلقيءُ ٱلمتعمَّدُ فيه.

ٱلرابع: ٱلجُنون وٱلإغْماءُ إن عمَّا جميع ٱليوم.

ٱلخامس: ٱلوطءُ عمدًا.

﴿ فصل: آداب ٱلصوم ومكروهاته ﴾

للصوم آداب كثيرة، منها:

- تعجيل ٱلفطر: بأن يَفْطُرَ إِثْرَ تحقُّق غُرُوب ٱلشمس.

- ٱلسَّحُور: ويحصل ٱلسحور بكثير ٱلمأكول وقليله، وبٱلماء.

- تأخير ٱلسحور: بأن ينتهي من ٱلطعام وٱلشراب قُبيل طُلوع ٱلفجر.

- تركُ ٱلهُجر من ٱلكلام : كٱلشتم، وٱلكذب ، وٱلغيبة وٱلنميمة.

- كثرة ٱلصدقة.

ويُكره مخالفةُ آدابِ ٱلصومِ.

﴿ ٱلأعذار ٱلمانعة من ٱلصوم وٱلأعذارُ ٱلمُبيحة للفطر ﴾

الأعذار ٱلمانعة من ٱلصوم ما يلي:

ٱلأول: ٱلتَّلبُّس بِٱلحيض أو ٱلنفاس جزءً من أجزاء ٱلنهار، ولو قبل ٱلغروب بلحظة.

ٱلثاني: ٱلإغماء أو ٱلجنون ٱلمطبقُ جميع ٱلنهار.

وٱلأعذار ٱلمبيحة للفطر ما يلي:

ٱلأول: ٱلمرض ٱلذي يسبب لصاحبه ضررًا كثيرا.

ٱلثاني: ٱلسفر ٱلطويل ٱلمباح ٱلذي لا يقلُّ عن ثلاثٍ وثمانين (٨٣) كم.

ٱلثالث: ٱلعجز عن ٱلصيام: فلا يجب ٱلصوم على من لا يطيقه لكبر، أو مرض لا يُرجى برؤه.

﴿فصل: قضاء رمضان وٱلفدية وٱلكفارة﴾

ومن فاته رمضانُ لسفر أو مرض وجب عليه قضاؤه قبل حلول شهر رمضان من ٱلعام ٱلذي يليه.

مسألة: لو لم يقض تساهُلًا حتى دخل عليه رمضانُ آخرُ، لزمه مع ٱلقضاء فدية، وهي أن يطعم عن كل يوم مُدًّا، من غالب قوت ٱلبلد.

أما إن استمرَّ ٱلعذر حتى دخل عليه رمضان آخر فلا يلزمه إلا ٱلقضاءُ.

وٱلكبير ٱلعاجز وٱلمريض ٱلذي لا يرجى برؤه: يفطُران ويتصدّقان عن كل يوم بمدٍّ من قوت ٱلبلد.

وأما ٱلحامل وٱلمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، وجب عليهما ٱلقضاء فقط.

وإذا أفطرتا خوفا على ولديهما وجب عليهما مع ٱلقضاء ٱلتصدّق بمدٍّ من غالب قوت ٱلبلد. ويأخذ هذا ٱلحكمَ ٱلذي أفطر لإنقاذِ مشرف على ٱلهلاك.

﴿ فصل: كفّارة ٱلإفطار في رمضان ﴾

وموجب ٱلكفارة هو: إفساد صوم يومٍ من أيام رمضان بجماعٍ بشرط أن يكون ٱلمجامع ذاكرا لصومه، عالما بٱلحرمةِ، غير مترخِّص بٱلسفر.

وتجب ٱلكفارة على ٱلزوج ٱلمجامِع فقط، ولا تجب على ٱلزوجة أو ٱلمرأة ٱلموطوءة وإن كانت صائمةً.

وٱلكفارة ٱلتي تجب بإفساد ٱلصوم هي عِتقُ رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابِعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتن لكل مسكين مدٌّ من غالب قوت ٱلبلد.

ولا تسقط ٱلكفارة عمن عجز عن ٱلكل، بل تثبت في ذِمته حتى يقدر خصلة منها.

أحكام عامة للنساء.

﴿ بابٌ: ٱلـزواجُ ﴾

شروط ٱلزواج في ٱلإسلام:

وهي كالتالي:

ٱلأول: أن يكون ٱلزوجُ مسلمًـا.

ٱلثاني: أن لا يكون متـزوِّجًـا من أربعِ زَوجـاتٍ.

ٱلثالث: أن لا تكون ٱلزوجة من ٱلنساء ٱلمحـرَّمُ نكاحهنَّ بٱلنسبِ، أو ٱلـمُصاهرة، أو ٱلرَّضاع، أو ٱلـزواج بزوجٍ آخـر.

ٱلرابع: أن يكون ٱلزوج ذا دينٍ وخُـلُـقٍ.

﴿ فصل : فـوائـدُ ٱلـزَّواجِ ﴾

للزواج فوائد كثيرة، ومن أهمها:

١- إبقـاءُ ٱلنسـل.

٢- ٱلتعفُّف عن ٱلـزِّنى- نعوذ بٱلله منها-.

٣ - سببٌ للأجـور وٱلقربـات إلى ٱلله تعالى، إذا أخلص ٱلمتزوجُ ٱلنيّةَ للهِ.

٤- ٱلـزَّواجُ عبادةٌ يستكمل بها ٱلمسلمُ نصفَ دينه.

٥- في ٱلـزَّواج راحة للزوج من شئون ٱلمنزل، من ٱلنظافة، وٱلطبخ وغيرها، كما أن فيه راحةً للزوجة من تعبِ ٱلعمل خارج ٱلمنزل؛ لان ٱلزوج هو ٱلمشغول بكسب ٱلعيش، وٱلجهاد في سبيل ٱلله خارج ٱلبيت.

٦- ٱلزَّواج سببٌ من أسباب زيادة ٱلرزق للمتزوِّجين.

٧- ٱلـزواج نعمة عظيمة من نِعَمِ ٱلله تعالى.

﴿ فصل: حكم تعدد ٱلزوجات في ٱلإسلام ﴾

فقد أباح ٱلإسلام تعدُّد ٱلزوجات لأسباب كثيرة منها:

قلة ٱلـرجال مع كثرة ٱلنساء.

وقد حدّد ٱلإسلامُ عددَ ٱلزوجات بأربع، بشرط أن يستطيع ٱلزوج تحقيق ٱلعدالة بينهنَّ.

قال تعالى شأنه: ﴿ وإِنْ خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا في ٱليتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ [ٱلنساء: ٣]

فإنكار تعدد ٱلزوجات كفر وردَّة عن دين ٱلإسلام.

ولا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج زوجة آخر.

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة إن كان لا يستطيع تحقيق ٱلعدالة بينهنّ في ٱلقسمة وغيرها.

﴿ فصل: حقُوق ٱلـزواج ﴾

للزواج في ٱلإسلام حقوق وواجبات، مترتبة على عقد ٱلزواج ٱلصحيح.

وحقوق ٱلـزواج في ٱلإسلام كما يلي:

ٱلأول: حقوق ٱلـزوج على زوجته إذا أدّى ٱلواجب ٱلذي عليه لها.

ٱلثاني: حقوق ٱلـزوجة على زوجها إذا أدّت ٱلواجب ٱلذي عليها له.

ٱلثالث: حقوق مشتركة بين ٱلزوجين؛ لكي يعيشا معًا حياةً سعيدةً.

أ- حقـوق ٱلــزوج على زوجتـه:

وهي كثيرة، ومن أهمها ما يلي:

ٱلأول: طاعته في غير معصية ٱلله تعالى؛ لقول ٱلرسول -صلى ٱلله عليه وسلم- :« لَوْ كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ ٱلمَرأة أن تسجُد لزوجها» رواه ٱلترمذي.

ولكن [لا طاعة لمخلوق في معصية ٱلخالق] كما قاله عليه ٱلصلاة وٱلسلام.

ٱلثاني: ألّا تأذن ٱلمرأةُ لأحدٍ بدخول بيت زوجها إلا بإذنه.

لقوله-صلى ٱلله عليه وسلم- « لا يحلُّ للمرأَة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذَنَ في بيتِه إلَّا بإذنهِ». رواه ٱلبخاري.

ٱلثالث: لزومُ بيتِ زوجها؛ فلا تخرُج منه إلا بإذنه إلا لضرورة.

قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ ﴾ [ٱلأحزاب: ٣٣].

ٱلـرابع: عدمُ امتناعها عن فِـراش زوجها إذا طلبها إليه.

ٱلخامس: أن تحفظ ماله وعرضه، ولا تنفق منه شيء إلا بإذنه.

ٱلسادس: ألَّا تصوم ٱلتطـوُّع إلا بإذنه.

ٱلسابع: عـدمُ إيذاء زوجِها.

ب- حقـوق ٱلـزوجة على زوجـها:

وهي كما يلي:

ٱلاول: رِضا ٱلزوجة عن ٱلتزويج بذلك ٱلزوج.

قال صلى ٱلله عليه وسلم: « لا تُنكحُ ٱلأيِّمُ حتى تُسْتأمَرَ، ولا تُنكَحُ ٱلبِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالواْ يا رسول ٱلله، وكيف إذنُها؟ قال: « أن تسكت». متفق عليه.

ٱلثاني: أن يدفع إليها مَهرَها بعد ٱلزواج.

ٱلثالث: توفير ٱلنفقة لها.

تنبيه: طلب ٱلزوجة المسلمة من زوجها ما ليس ضروريًّا هو من ٱلإسراف ٱلمُحَـرَّمُ فِي ٱلإسلَامِ.

ٱلـرابع: تـوفـير ٱلـكِسْـوة لـهـا.

ٱلـخامـس: تـوفـير ٱلـمَسْكَـن لـهـا.

ٱلـسـادس: توفير سائر ٱلضروريات ٱللازمة للأسرة: من طعام ودواء.

ٱلـسـابـع: ٱلمعاشرة بٱلـمـعـرُوف ولو في حال ٱلكراهيَّة لها.

ٱلثامن: ٱلعدالةُ في ٱلقِسْـم بين ٱلزوجـات إن كان للـزوج أكـثر من زوجة واحدة.

ٱلتاسع: تعليمُـها ما تـحتاج إليه من فـرائض دينـهـا.

ملاحظة: إذا لم يستطع ٱلزوج أن يعلِّمها أمور دينها، فليحرص أن تـتـعـلـم واجبات ٱلإسلام في مراكـز ٱلتعليم، من مساجد، ومدارس إسلامية، مع مُـراعـاة ٱلآداب ٱلإسلامية. وإلا فعليه ٱلـحـسـاب ٱلشـديـد أمـام ٱللّٰه تعالى.

جـ - ٱلـحـقـوق ٱلـمشـتركة بين ٱلـزوجـين:

ومن ٱلأمـور ٱلمشـتركة بينـهـمـا:

ٱلأول: تربية أولادهما على ٱلآداب ٱلإسلامية، من: صِـدْقٍ، وعِـفَّـةٍ، وصَـلاةٍ.

ٱلثاني: ٱلـمحـافظة على شرف ٱلأُسرة، وذلك بمـا يـلـي:

أ- الإجتناب ٱلكامل للأخـلاق ٱلسيئة، خـاصّة ٱلـخـلـوة ٱلـمحـرَّمـة.

ب- كتمـان أسرار ٱلـزوجيَّـة، فـلا يـذكـر أحـدهمـا عَيْبَ ٱلآخَـرِ.

ج- أن يكون كلٌّ واحد واثقًا في ٱلآخر،ويشعُر كلٌّ من ٱلزوجين بأنه عين ٱلآخر.

د- ٱلأَمانة بينهما، بأن لا يخُونَ كلٌّ واحد منهما ٱلآخَرَ.

ٱلثالث: حُسْنُ ٱلتَّزيُّنِ وٱلتجمُّل بينهما.

ٱلرابع: لكلٍّ من ٱلزوجَيْن ٱلحَقُّ في أن يَستمتع بٱلآخر.

ٱلخامس: استخدام آداب ٱلإستمتاع من: ٱلتسمية، وقراءة دعاء ٱلجماع قبل ٱلإتصال ٱلجنسيّ.

قال صلى ٱلله عليه وسلم: « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَقَالَ: بِٱسْمِ ٱللهِ، ٱللّهُمَّ جَنِّبْنَا ٱلشَّيْطَانَ، وجَنِّبِ ٱلشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا » متفق عليه.

ٱلسادس: حسنُ ٱلمُعَاملة بينهما قولا، وفعلا وذلك بأن يغُضَّ كلٌّ منهما ٱلنظرَ عن عُيوبِ ٱلآخَرِ.

ٱلسابع: ٱلمُسَاعَدَةُ في أعمالِ ٱلمَنزِلِيَّةِ.

ٱلثامن: أن يتوارثا بعد موت أحدهما بما فرض ٱلله، إن كانا في عصمة ٱلزواج.

ٱلتاسع: ٱلتصالُح فيما بينهما إذا جرى بينهما خلاف.

وٱلخلاف بينهما يحصل من ثلاث جهات:

أ- أن يكون ٱلخلاف من جهة ٱلزوجة، فعلى ٱلزوج أن يقوم بإصلاحها بٱلخطوات ٱلمذكورة في ٱلقرآن ٱلكريم، من: ٱلوعظُ ٱلبليغ، وٱلهِجرة في ٱلمضجع، وٱلضرب غير ٱلمفرط.

ب- أن يكون ٱلخلاف من جهة ٱلزوج، فعلى ٱلزوجة أن تبذُل جهدها في ٱلصلح، وٱلصبر مراعاةً لمصلحة ٱلأُسرية حسب ٱلإمكان، ولو كان بٱلتنازُل عن بعض حقوقها.

جـ- أن يكون ٱلخلاف من كلا ٱلزوجين: فعلى أهل ٱلزوج وٱلزوجة أن يقوموا بٱلصلح بينهما إذا اشتد ٱلخلاف، وخافوا على ٱلأسرة ٱلدمار وٱلتفرق، وذلك بتكوين لجنة إصلاحية من كلا ٱلجانبين، كما أمرهم ٱلله تعالى.

ٱلعاشر: طلبُ ٱلفراق إذا تأذَّى كلٌّ منهما من ٱلآخر، ولم يُـؤدِّ حقوقه، ولم تنجح ٱلمصالحة بأنواعها ٱلمذكورة، ولم يمكن ٱلتعايش فيه معًـا.

وذلك بما يلي:

أ- ٱلطلاق من جهة ٱلزوج، مع أداء ما يترتب عليه من ٱلأحكام وٱلحقوق.

ب- ٱلـخُـلعُ من جهة ٱلزوجة.

جـ- ٱلقاضي: إذا رأى ٱلقاضي أن ٱلزوج يمسك زوجته بٱلضرر وٱلتضيُّق، بحيث لا يؤدي حقوقها من نفقة وغيرها، وهي لا تصبر على ذلك ؛ فله أن يُطَلِّق زوجته عليه كرها؛ لدفع ٱلضرر وٱلظلم.

﴿ فصل: أحكام ٱلرضاع ﴾

تعريفه: وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدميٍّ مخصوص على وجه مخصوص.

حكمه: ٱلرضاع حقٌّ للأمّ، وليس وجبًا عليها ما لم يتعيَّن بحيث لم يوجد للولد مُرضعة أُخرىٰ، أو أبىٰ رضاعها، ولم يستغنِ من أمِّه.

ما يترتب عليه من أحكام:

يحرم من ٱلرَّضاع ما يحرم من ٱلنسب، بحيث تكون ٱلمرضِعةُ للمرضَع أُمًّا، وابنتها له أختا، وغيرهما من ٱلمحرمات بٱلنسب.

لحديث ابن عباس رضي ٱلله عنهما قال: قال ٱلنبي صلى ٱلله عليه وسلم:

« يحرُم من ٱلرَّضاع ما يحرُم من ٱلنسب» رواه ٱلبخاري.

شـروطـه:

١- أن تكون ٱلمرأة حال انفصال ٱللبن منها حيَّة، ولو شربه بعد موتها.

٢- أن يكون عمر ٱلطفل دون ٱلسنتين بٱلسنين ٱلقمرية.

٣- أن تُرضعه ٱلمرضعة خمس رضعات متفرقة.

٤- وصول ٱللبن في كلّ مرة من ٱلخمس إلى جوف ٱلطفل.

٥- أن يكون ٱلطفل حَيًّا أثناء وصول ٱللبن إلى جوفه.

﴿ فصل: أحكام ٱلطلاق في ٱلإسلام ﴾

تعريفه: هو انفصال ٱلزوج عن زوجته لسبب ما ، وهو حقُّ ٱلرجل وحده.

شروط صحة ٱلطلاق:

فقد انعقد ٱلإجماع على أن ٱلزوج يملك ثلاث تطليقات، ثالثتها بائنة لا رَجعة بعدها.

ولكي يملك ٱلزوج إيقاعَ ٱلطلاق فلا بدّ أن تتوافر لديه ٱلشروط ٱلتالية:

ٱلشرط ٱلاول: ثبوت عقد ٱلنكاح.

ٱلشرط ٱلثاني: أن يكون ٱلزوج مكلَّفا، وذلك بأن يكون : بالغا، عاقلا، مختارا، رشيدًا؛ ولذا لا يقع طلاق خمسة، وهم: ٱلصبي، وٱلمجنون، وٱلنائم، وٱلمكره، وكذا ٱلجاهل بمعنى ٱلكلام ٱلذي يقوله، **ولكن** لا تقبل دعواه إن ادَّعىٰ أنه جاهل بمعنى ما يقول، إلا بقرينة أو بيّنة.

ٱلشرط ٱلثالث: تكامل ٱلإختيار؛ فلا يقع طلاق ٱلزوج ٱلمكره، لكن مع مراعاة ٱلشروط ٱلتالية:

أ- أن يكون ٱلإكراه بغير حقٍّ، فإن أُكر على ٱلطلاق بحقٍّ- كأن كان مُضِرًّا لزوجته، فأكرهه ٱلحاكم على تطليقها- فإن ٱلطلاق يقع.

ب- أن يكون ٱلإكراه معتمدًا على ٱلتهديد له مباشرة ، بما يحصل منه ضرر شديد: كٱلقتل، وٱلقطع.

جـ- أن يكون ٱلمكرِه قادرا على تنفيذ ما هدد به.

د- أن لا يصدُر من ٱلزوج ٱلمكره إلا ٱلقدر ٱلذي أكره عليه، فلو أكره على ٱلطلاق مرة، فطلق طلقتين أو ثلاثا وقع ٱلطلاق.

ٱلشرط ٱلرابع: ٱلتلفّظ بعبارة ٱلطلاق، أو ما يقوم مقامه من كتابة.

وٱلعاجز عن ٱلكلام يصحُّ طلاقه بٱلإشارة.

وٱلفاظ ٱلطلاق وعباراته قسمان: صريح، وكناية.

فأما ٱلصريح: فهو ما لا يتوقف وقوعه على نية.

وٱلفاظه ثلاثة، وهي: ٱلطلاق، وٱلفراق، وٱلسَّراح.

وأما ٱلكناية: فهو كل لفظ يحتمل ٱلطلاق وغيره، ولا يقع ٱلطلاق إلا بنيته.

وٱلفاظه كثيرة، منها:

أ- أنتِ بَتَّةٌ: أي قطعْتِ ٱلوصل بيننا.

ب- أنتِ حُرَّة.

ج- الحَقي بأهلِكَ.

د- لا حاجة لي فيكِ، أي لأني طلقتكِ.

هـ- اذهبي: أي عني لأني طلقتك.

و- ابعُدي: أي عني لأني طلقتك.

ز- استعِدّي لِلُّحُوق بأهلِكَ. وغير ذلك مما يحتمل ٱلطلاق وغيره.

﴿ فصل: تعليق ٱلطلاق بٱلصفة وٱلشرط ﴾

ويصحّ تعليق ٱلطلاق بٱلصفة، فتطلُق عند وجودها، فإذا قال لها أنتِ طالقٌ في أوَّل يوم من شهر كذا فتطلُقُ بأوّل فجرِ يومٍ منه.

وهكذا يصحّ تعليقه بٱلشرطِ، كأن يقول ٱلزوجُ:

- إن دخلتِ ٱلدارَ فأنتِ طالقٌ.

- أو: منْ دَخَلَتْ من نسائي ٱلدارَ فهي طالقٌ.

- أو: كلَّما دخلتِ ٱلدارَ واحدةٌ من نسَائي فهي طالقٌ.

- أو: أيَّ وقتٍ دخلتِ ٱلدارَ فأنتِ طالقٌ. وما أشبه ذلك.

مسألة: إذا طلّق ٱلزوجُ زوجتَه ثلاثًا؛ فلا تحلُّ له إلا بعد ثبوتِ خمسةِ أشياء:

الأول: عدَّتُها منهُ.

ٱلثاني: تزوُّجها بغيرهِ.

ٱلثالث: دُخُوله بها دُخولًا حقيقِيًا.

ٱلرابعُ: أن يطلِّقَها، أو يُتوَفَّى عنهَا.

ٱلخامس: انقِضَاءُ عِدَّتِهَا منه؛ أي: من ٱلزوج ٱلثاني.

﴿ فصل: أقسام ٱلطلاقِ في ٱلإسلام ﴾

ينقسم ٱلطلاق إلى نوعين:

ٱلاول: ٱلطلاقُ ٱلسُّنِّي: وهو أن يطلِّق ٱلزوجُ زوجتَه في طُهْرٍ لم يجامعها فيه، أو كانت حاملًا.

وٱلطلاق ٱلسني جائز وواقع، ويُسنُّ أن يُطلِّق ٱلزوجُ زوجتَه طلقة واحدة أو طلقتين – إذا كان لا بدَّ مطلّقًا- في طُهر لم يجامعها فيه.

ليراجعها إن بدا له ذلك وإلا ترك.

ٱلثاني: ٱلطلاق ٱلبدعي: وهو أن يُطلِّق زوجته وهي حائضٌ، أو يُطلقَها في طُهْرٍ جامعها فيه، ولم يثبت حملُها. وهذا ٱلطلاق ٱلبدعي مُحرَّم ، فمن أوقع ٱلطلاق في حيض أثِمَ، ويُسنّ له ٱلرَّجْعَةُ، ولكنه واقع.

وسبب تحريمه: ما يستلزم من ٱلإضرار بٱلمرأة، إذ يطول بذلك أجلُ عِدتها؛ لأن حيضها لا تحتسبُ من ٱلعدَّة.

﴿ فصل: أحكام ٱلعدّة وما يتعلَّق بها ﴾

إذا مات زوج ٱلمرأة ٱلمسلمة، أو طلَّقها ثلاثا أو دون ذلك ؛ فعليها واجب أكيد وهو ٱلعدَّةُ بأنواعها.

وٱلعدَّةُ: هي ٱلمُدَّة ٱلتي تنتظرها ٱلمرأة بعد طلاقٍ، أو وفاةِ زوج؛ لٱستبراء رحِمها، قبل جواز ٱلتزوُّج بآخر.

وهي على أحوال:

ٱلأول: ٱلمتوفَّى عنها زوجُها.

تجب عليها ٱلعدَّة، سواء كانت ٱلوفاة قبل ٱلدخول أو بعده، أو في خلال عدَّة ٱلرّجعِيّة.

أ- فإن كانت حاملا أثناء ٱلوفاة فعدتها بوضع ٱلحملِ، سواء ٱنفصل ٱلولد حيًّا أو مَيتا.

ولو ولدت بعد وفاته بليالٍ.

ب- وإن كانت غير حامل، أو كان حملها غير ممكن من زوجها ٱلمتوفَّىٰ عنها بأن يكون غير بالغ، أو ثبت غِيابُه منذ أكثر من أربع سنوات؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرٌ.

ٱلثاني: ٱلمطلَّقة ثلاثا أو دون ذلك بعد مسيسها.

فهي على ثلاثة أحوال:

أ- أن تكون حاملًا، فعدتها بوضع ٱلحمل أيضا.

ب- أن تكون غير حامل، وهي من ذوات ٱلحيض ، فعدتها ثلاثة قروءٍ؛ أي أطهار.

جـ- أن تكون من غير ذوات ٱلحيض، من صغيرة، أو كبيرة آيسة من ٱلحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

ٱلثالثة: أن تكون مطلَّقة قبل ٱلدخول بها.

فلا عدّة عليها.

﴿ فصل: ٱلحقوق ٱلمترتبة على ٱلطلاق أو ٱلوفاة ﴾

وهي كٱلتالي:

١- إن كانت مُطلَّقةً دون ثلاث- وهي ٱلمسماة (بٱلرجعية)- فلها ثلاثة حقوق سواء كانت حاملا أو حائلا، وهي:

أ- ٱلنفقةُ: فيما يتعلق بها من ضروريات ٱلحياة.

ب- ٱلكِسْوةُ.

ج- ٱلسّكنىٰ.

٢- وإن كانت بائنة غير حامل فلها ٱلسّكنىٰ فقط.

ويجب عليها بعد طلاقها ثلاثا ٱلمُكثُ في ٱلبيت، ويحرم عليها ٱلخروج، وكذا يحرم على ٱلزوج مُساكنتُها في ٱلبيت، وٱلخلوة بها من غير محرم؛ لأنها أصحبت أجنبية منه بٱلفراغ، كما لا يُصرّح لها غيرُه بٱلخِطبة.

٣- وإن كانت بائنة وهي حامل ، فلها تلك ٱلحقوق ٱلثلاثة ٱلمذكورة.

٤- وإن كانت متوفىٰ عنها فليس لها ٱلنفقة وٱلسكنىٰ،سواء كانت حاملا أو غيرها.

هذا هو مذهب ٱلجمهور.

وقيل: لها ٱلسكنىٰ فقط.

وكذلك ٱلمختلعة وٱلمفسوخة لا نفقة ولا سكنىٰ لهما.

مسألة: ويجوز ٱلتعريض بٱلخِطبة للمرأة ٱلمتوفى عنها زوجها أو ٱلمطلقة ثلاثا، مثل أن يقول: إنك لجميلة، وكم من راغب بك. ويحرم ٱلتصريح لها، كما يحرم ٱلتعريض بٱلخِطبة للمعتدة من طلاق رجعيٍّ، فضلا عن ٱلتصريح.

وأما عقد ٱلنكاح، وٱلعزم عليه في حال ٱلعدة؛ فذلك منهيٌّ عنه من غير خلاف.

فإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من تشاء.

ويجب على ٱلمتوفّى عنها زوجُها شيئان: (ٱلإحداد، وٱلعدة).

ٱلإحـداد: سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولًا بها أو غيرَ مدخولٍ بها.

تعـريف ٱلإحـداد: هو امتناع ٱلمرأة ٱلمسلمة عن ٱلزينة وٱلطيب في مدة ٱلعدَّة.

وهو واجب على ٱلـمـرأة ٱلـمسلـمـة.

آثـاره ولـوازمـه:

أ- ترك ٱلزينة وٱلطيب في مُدَّة ٱلعِدَّة.

ب- ملازمة ٱلبيت إلا لـحـاجـة.

وأما عند ٱلـحاجـة للـخـروج بأن يكون ٱلبيت غير آمن، أو تخاف هدمه، أو تحتاج إلى طعام، أو غـيره؛ فيجوز.

﴿ فصل: أحكام ٱلصداق ﴾

تعريفه: ٱلصداق هو ٱلمال ٱلذي وجب على ٱلزوج دفعه لزوجته بسبب عقد ٱلنكاح، وسمي صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في ٱلنكاح.

حكمه: ٱلصداق واجب على ٱلزوج بمجرد تمام عقد ٱلـزواج، سواء سمي في ٱلعقد بمقدار مُعيَّن من ٱلمال، أو لم يُسمَّ، حتى لو اتفقا على نفيه، فٱلإتفاق باطل ، وٱلـمـهـرُ لازمٌ.

حده: لا حد لأقل ٱلمهر، وأكثره، بل يصحُّ بكل ما يُطلق عليه مالٌ، أو منفعة.

ويُسَنُّ تقليل ٱلمهر.

مهر ٱلمثل: هو ٱلمال ٱلذي يُطْلَب في ٱلزواج لمثل ٱلزوجة عادةً من أقرُبائها ، كٱلخالات. وهو مشروع.

مِلكِيَّةُ ٱلزَّوجة للمهر: ٱلمهر مِلكٌ للزوجة فقط، لا للأب، ولا للأقارب.

سقوط مهر ٱلمرأة كلُّه: يسقط مهر ٱلزوجة إذا كان ٱلفراق بسبب منها، مثل:

أ- تنازُل ٱلزوجة عن ٱلمهر ، وإعفائها منه.

ب- تسبيبها بٱلفراق، فإذا كانت ٱلزوجةُ قد سعت إلى ٱلطلاق.

ج- فسخ ٱلزَّوج ٱلنكاحَ لعيب فيها.

د- ٱرتداد ٱلمرأة- وٱلعياذ بٱلله- عن ٱلإسلام.

وختامًا: أوَدُّ أن أختم كتابي بما رواه ٱلترمذي وحسّنه:

قال صلى ٱلله عليه وسلم: « إذا صلَّت ٱلمرأةُ خَمسَها، وصامت شهرَها ، وحفظت فرجَها ، وأطاعت زوجَها قيل لها: ٱدخُلي منْ أيِّ أبواب ٱلجنّة شئتِ» يَا أُخْتَاه، أما تُرِيدينَ أن تدخُلي من أيِّ أبوابِ ٱلجنة شئتِ؟

وكتبه:

أبو خالد عبد ٱلله بن علي بن حسن- عفا ٱلله عنه-

في مسجد ٱلغفار، ليلة ٱلسبت.

١٤٤٢/١١/١٦هـ ٱلموافق ٢٦/ ٢٠٢١/٠٦